

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3155/2537

พันตรี ไพโรจน์ สัต ถาวร

นาย ประสิทธิ์ แก้ว ศ รี สม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 182, มาตรา 183 วรรคหนึ่ง, มาตรา 191

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ช.ว่าจ้างโจทก์เป็นทนายฟ้องคดีโดยช.จะชำระค่าจ้างให้โจทก์เมื่อได้รับเงินตามฟ้องเรียบร้อยแล้ว เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน เพราะ ช. จะได้รับเงินหรือไม่เป็นเหตุการณ์ในอนาคต และไม่แน่นอน ช.หรือกองมรดกของช.จะชำระค่าจ้างให้โจทก์ต่อเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ เมื่อเงื่อนไขตามสัญญายังไม่สำเร็จ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นบุตรของนายเจ๊ะโสะ แก้วศรีสมหรือศรีสม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2528 จำเลย(ที่ถูกเป็นนายเจ๊ะโสะได้ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้ดำเนินคดีอาญาฟ้องเรียกเงินเรื่องผิดสัญญาซื้อขาย ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่1211/2529 ของศาลชั้นต้น ทุนทรัพย์ 2,000,000 บาท จำเลย(ที่ถูกนายเจ๊ะโสะ) ตกลงค่าสินจ้างร้อยละสิบของทุนทรัพย์เป็นเงิน 200,000 บาท และชำระให้โจทก์ต่อเมื่อจำเลย (ที่ถูกเป็นนายเจ๊ะโสะได้รับเงินจากคดีที่ฟ้องแล้ว คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 2,000,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความให้ 8,000 บาท คดีดังกล่าวโจทก์ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 996/2528 ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องโจทก์อุทธรณ์คำสั่ง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2531 โจทก์ทราบว่านายเจ๊ะโสะถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา จึงทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสามบิดพลิ้วเรื่อยมาขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า นายเจ๊ะโสะบิดาจำเลยทั้งสามได้จ้างโจทก์เป็นทนายดำเนินคดีอนาถาในคดีหมายเลขแดงที่ 1211/2529ของศาลชั้นต้นจริง แต่ไม่เคยตกลงจะให้ค่าจ้างโจทก์ร้อยละสิบของทุนทรัพย์ที่ฟ้องเป็นเงิน 200,000 บาท บิดาจำเลยได้ให้ค่าจ้างเพียงเล็กน้อยแก่โจทก์รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีมูลหนี้ต่อกันอีก ทั้งบิดาจำเลยทั้งสามยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจากจำเลยในคดีดังกล่าวโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่า นายเจ๊ะโสะหรือเจ๊ะโสะบิดาจำเลยทั้งสามได้จ้างโจทก์เป็นทนายความฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินตามสัญญาซื้อขายเป็นเงิน 2,000,000 บาท จาก

นางอาภรณ์ ศาสนภักดีตกลงให้ค่าจ้างเป็นเงิน 200,000 บาท โดยนายเจ้โสะจะชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์เมื่อได้รับเงินตามฟ้องเรียบร้อยแล้ว คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายเจ้โสะชณะคดีตามฟ้อง ในชั้นบังคับคดีนายเจ้โสะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยในคดีอื่นศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง นายเจ้โสะอุทธรณ์ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ต่อมานายเจ้โสะถึงแก่กรรมโจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสามในฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายเจ้โสะให้ชำระค่าจ้างแก่โจทก์ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า สัญญาจ้างว่าความที่โจทก์ทำไว้กับนายเจ้โสะเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 182 และเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนตาม มาตรา 183 วรรคแรก หากใช้เป็นเงื่อนไขเวลาดังโจทก์ฎีกาไม่เพราะนายเจ้โสะจะได้รับเงินตามฟ้อง คดีดังกล่าวหรือไม่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตและไม่แน่นอน เมื่อเป็นเช่นนั้นนายเจ้โสะก็ดีหรือกองมรดกของนายเจ้โสะก็ดีจะชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ต่อเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ กล่าวคือ นางอาภรณ์ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายอาภรณ์ยังมิได้ชำระเงินตามฟ้องให้แก่นายเจ้โสะหรือกองมรดกของนายเจ้โสะเลยเงื่อนไขตามสัญญาจึงยังไม่สำเร็จ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามได้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ